

감사결과 처분요구서

－ 간이입찰 업무처리 부적절 제보조사 －

2018. 3.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 범위	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	2
1. 간이입찰제도에 대한 정부기관과 협의추진(통보)	3
2. ●●팀 팀원들에게 유사자재 선정시 청구부서 확인절차 교육시행(통보)	8
3. 예비가격기초금액 산정 미흡(주의)	10
4. 지역제한 경쟁입찰제도의 현장실사 점검양식 재정비(통보)	12
5. 담합징후 4건에 대하여 ‘담합징후모니터링 시스템’ 보완개발 후 검증 의뢰(통보)	14

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

××××. ××. 22. 간이입찰¹⁾로 인한 고가로 계약 건이 있고, 주변지역 업체간 담합이 의심되는 등 예산낭비가 초래하고 있다는 제보가 접수되어 사실관계를 확인하여 상응하는 조치를 취하고자 조사를 실시하였음.

2. 감사대상 및 범위

이번 감사는 2017. 1. 1.부터 같은 해 11. 30.까지 ○○본부 □□팀에서 간이입찰로 발주하여 계약된 건을 대상으로 제보된 사항들의 사실 여부 등에 대하여 집중적으로 조사하였음.

3. 감사 기간 및 인원

- 감사기간 : ××××. 12. 18.부터 ××××. 1. 12.(18일 간)
- 감 사 인 : 감사역 차장 2인

1) 간이입찰 : 입찰공고의 절차와 낙찰자 결정방법을 간이화하여 집행하는 입찰을 말한다.
(출처 : 계약규정시행세칙)

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구 분	제 목	처분요구 종 류	금 액 [천 원] (인원)
1	▲▲처	감찰	간이입찰제도에 대한 정부기관과 협의추진	통보	-
2	▲▲처	감찰	●●팀 팀원들에게 유사 자재 선정시 청구부서 확인 절차 교육시행	통보	-
3	○○본부 □□팀	감찰	예비가격기초금액 산정 미흡	주의	(1)
4	○○본부 □□팀	감찰	지역제 한경쟁입찰제도의 현장실사 점검양식 재정비	통보	-
5	△△실	감찰	담합징후 4건에 대하여 ‘담합징후모니터링 시스템’ 보완개발 후 검증의뢰	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 간이입찰제도에 대한 정부기관과 협의추진

관 계 부 서 ▲▲처 ○○팀

내 용

1. 간이입찰 도입경위

우리 회사는 「전력산업구조개편촉진에관한법률」에 의거 2001. 4. 2. 한국전력공사(이하 ‘한전’이라 한다)에서 분리되어 원자력과 수력 발전부문의 권리·의무를 포괄 승계한 발전회사로 변동되어 운영되었다. 그 이후 우리 회사는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조 내지 제6조에 의거 기획재정부 고시(제2007-31호)로 2007. 4. 11. ‘기타공공기관’으로 지정되었으며, 같은 법률 및 조항에 의거 기획재정부 고시(제2011-1호)로 2011. 1. 24. ‘기타공공기관’에서 ‘시장형 공기업’으로 변경 지정되어 오늘에 이르게 되었다.

그리고, 우리 회사는 한전으로부터 분사되어 ‘기타공공기관’으로 지정되기 前(2001. 4. 2.~2007. 4. 10.)에는 국가계약법을 반드시 준수하지 않아도 되며 상법과 사규(계약규정)에 따라 계약업무를 추진하면 되었다. 당시 계약규정은 한전에서

사용했던 것으로 국가계약법을 근간으로 하여 작성된 것으로 계약업무에 활용하였다.

또한, 現 「계약규정시행세칙」의 전신인 「계약업무요령」을 2003. 2. 17. 제3차 개정하면서, 제3조(용어의 정의) 제8의2호에 견적입찰(現, 간이입찰) 제도를 신설 하였으며, “조달계약에 있어서 공급희망자로부터 견적서를 제출받아 계약상대자를 선정하는 입찰을 말한다”로 정의하였다. 그리고 2004. 8. 25. 「계약업무요령」 제3조 제8의2호를 간이입찰로 용어를 변경하고, “입찰공고의 절차나 낙찰자결정방법을 간이화하여 집행하는 입찰을 말한다”로 변경·정의하고, 2009. 4. 8. 사규 명칭을 「계약업무요령」에서 「계약규정시행세칙」으로 변경하여 현재까지 적용하고 있다.

참고로, 우리 회사가 ‘기타공공기관’으로 지정되기 전까지는 견적입찰 제도를 도입하는 것은 문제가 되지 않는다.

【표1】 간이입찰 및 계약관련 사규명칭 변경이력

사 규 명	계약업무요령		계약업무요령	▶	계약규정시행세칙
제도명칭	견적입찰	▶	간이입찰		간이입찰
제·개정일	2003. 2. 17.		2004. 8. 25.		2009. 4. 8.

2. 기관 특성에 따른 특례승인

우리 회사가 ‘기타공공기관’으로 지정(2007. 4. 11.)된 이후 “기타공공기관 중 직전 회계연도 기준 자산규모가 1,000억 원 이상이고 당해연도 예산규모가 500억 원 이상인 기관을 대상으로 하는 ‘기타공공기관 계약사무 운영규정’이 제정되어 우리 회사는 2010. 10. 1.부터 적용 받았다. 또한, ‘기타공공기관 계약사무운영규정’ 제2조에

따라 “만약, 기타공공기관의 업무의 특성 및 불가피한 사유가 있는 경우 기획재정부 장관의 승인을 받아 ‘기타공공기관 계약사무운영규정’에서 정하고 있는 내용과 다른 내용의 기준·절차를 정할 수 있도록 하였다.

이에, ▽▽실(現 ▲▲처) ㉠㉠팀에서는 ××××. 9. 3. 공문 구매(가)××××××-×××× 「기타공공기관 계약사무운영규정 예외사항 승인요청」을 기획재정부로 요청하였다. 이에 기획재정부는 ××××. 9. 29. 우리 회사가 요청한 7건의 특례사항 중 6건을 승인하여 답신하였다.

【표2】 계약규정 특례 요청 및 기재부 승인결과

순번	한수원 특례요청 사항	기재부 승인여부
1	예정가격 결정기준 - 발전소공사계약에 한함	승인
2	원가계산에 의한 예정가격 결정기준 - 품질관리비·기술관리비를 경비에 포함	승인
3	지역제한 경쟁입찰 확대 ① 추정가격 20억 원 미만 단순노무 용역계약, 30억 원 미만 공사계약 및 1억 원 미만 물품 계약은 발전소 인근 시·군으로 제한 ② 추정가격 2억 원 미만 공사계약 및 5천만 원 미만 물품 계약은 발전소 인근 읍면동으로 지역 제한	승인
4	지명경쟁 입찰 - 추정가격 1억 원 이하인 건설공사(전문공사 제외), 7천만 원 이하인 건설공사(전문공사만), 5천만 원 이하인 그 밖에 공사와 추정가격이 3천만 원 이하인 물품·용역 계약은 발전소 인근 읍면동에 주영업소가 있는자를 대상으로 지역 제한 경쟁추진 등	불승인 (사유 : 3번 항목 이외의 추가적인 제한은 계약의 투명성·공정성 훼손 우려)
5	하자담보 책임기간 연장 - 발전소 상업운전일로부터 1년까지 하자담보 책임기간 연장	승인
6	물가변동으로 인한 계약금액 조정 - 발전소 주설비공사, 발전소 건설·증설용 자재 구매에 한함	승인
7	설계변경으로 인한 계약금액 조정 - 발전소 공사계약에 한함	승인

또한, 우리 회사가 ‘시장형 공기업’으로 지정(2011. 1. 24.)된 이후에도 ‘공기업·준정부기관 계약사무규칙’ 제2조 2항에 따라, “공기업·준정부 기관은 계약의 기준·절차 등과 관련하여 기관의 업무의 특성 및 그 밖에 불가피한 사유가 있는 경우에 기획재정부장관의 승인을 받아 ‘공기업·준정부기관 계약사무규칙’에 정한 내용과 다른 내용의 계약 기준·절차를 정할 수 있다”고 명시하고 있다.

위 규칙에 따라 ▲▲처는 2016. 11. 15. 공문 ▲▲(계)-7221 「한국수력원자력(주) 계약규정 시행세칙 개정(안) 협의 검토요청」에 “추정가격이 2억 원 미만인 용역은 발전소 인근 시·군으로 제한”할 수 있도록 기획재정부로부터 승인(××××. 12. 2.)을 받은 사실이 있다. 즉, 본 조항은 【표2】의 3번 항목 중 ① 내용 중 ‘용역은 2억 원 미만’을 추가된 것에 불과하다.

이와 같이 우리 회사는 현재 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」과 다른 계약 규정을 적용하고자 할 때에는 기획재정부 장관의 승인을 득하여 계약규정을 운영해야 하나 간이입찰 제도에 대하여 정부로부터 승인 받은 사실이 없다.

조치할 사항 ①①**본부장은 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제2조2항에 따라 간이입찰제도의 법적 근거를 마련하고, 법적 근거가 없을 경우 사규 「계약규정시행세칙」 개정하시기 바랍니다.(통보)**

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 ●●팀 팀원들에게 유사자재 선정시 청구부서 확인절차 교육시행

관 계 부 서 ▲▲처 ●●팀

내 용

우리 회사 입찰공고번호(UXX-XXX-X)¹⁾ 자재(온도용 스위치)는 구매실례가 없는 경우로 ●●팀 예산산정 담당자는 유사자재를 검색하여 XXXX. 5. 4. 예산을 수립하였다.

그런데, 본 감사기간 중 △△실에서 확인한 바로는 해당 입찰 건에 대해 유사자재 확인을 요구하자 ●●팀 예산산정 담당자는 당초 청구된 자재와 유사한 자재는 예산산정 당시에 적용한 유사자재보다는 제조사와 모델명이 가장 흡사한 또 다른 자재가 있음을 확인해 주었다. 만약, 유사자재를 적용할 때 발주부서에 확인을 요청했다면, 당초 예산금액(12,783,600원)보다 약 12배가 낮은 예산금액(1,012,262원)으로 책정할 수 있어 예산을 절감할 수 있는 여지가 있었다.

다만, 위 예산산정 담당자는 해당 자재에 대한 예산을 수립함에 있어 주의 의무를 태만히 한 사실이 없고, 우리 회사 예산산정 절차를 위반한 사실도 없어

1) 입찰공고번호(UXX-XXX-X) : 입찰방식(간이입찰), 계약금액(10,621,800원, VAT 불포함), 계약일자(XXXX, 5. 10.)

문책할 수 있는 근거가 없으며, 이러한 문제점을 보완하기 위해 시행한 유사자재 선정시 청구부서에 확인하도록 한 절차는 본 건 예산산정 이후인 ××××. 6.에 시행된 점을 고려하여 별도의 신분상 조치는 유보한다.

조치할 사항 ●●본부장은 ●●팀의 예산산정 단계에서 유사품목 선정시 청구부서에 확인을 거치는 등 개정된 「정비부분품 및 일반품목 구매예산 산정기준(××××. 6. 29.)」을 팀원들이 숙지하도록 교육을 시행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주 의

제 목 예비가격기초금액 산정 미흡

관 계 부 서 ○○본부 ㉠㉠처 □□실 □□팀

내 용

○○본부 □□팀은 예비가격기초금액 산정을 하면서, ●●팀의 「정비부분품 및 일반품목 구매예산 산정기준 개선(안)」을 적용하고 있다.

그런데, ○○본부 □□팀 A 주임은 ××××. 11. 16. ‘○○본부 ■■팀 ▣▣의 1품목에 구매계약을 추진하면서 2개 품목 자재에 대한 구매실례가가 없자 2개 회사로부터 견적을 받아 낮은 단가인 15,300원에 각 300개씩 총 9,180,000원의 가격으로 조사하였다.

그러나, 본 감사기간 중 △△실에서 확인한 바로는 ▣▣에 대한 유사자재를 조회한 결과, 과거 계약(Y××-×××-×, ××××. 11. 14.) 건의 유사자재가 단가 9,000원에 계약된 사례가 추가로 있음이 확인되었다. 만약, 유사자재를 기반으로 예산을 다시 산정한다면, 4,719,060원에 해당되어 당초 조사금액이 4,460,940원 만큼 높게 산정된 것이다.

또한, A 주임은 ‘○○ 방사선안전팀 ⊕ 1품목에 대하여 가격조사를 하면서 구

매실레가가 없자 2개 회사로부터 받은 견적서만으로 가격조사를 하였다.

그런데, 2개의 견적서를 살펴보면, B는 해당 자재에 대하여 9,000,000원(VAT 불포함), C는 7,200,000원(VAT포함)으로 되어 있다. 이에 A 주임은 2개의 견적서 중 낮은 가격을 제시한 C의 견적금액에서 부가세를 제외한 6,545,454원으로 기초 금액을 산정하여야 하나, 부가세가 포함된 7,200,000원으로 산정하는 오류를 범하였다.

조치할 사항 ○○본부장은 예비가격기초금액 산정을 미흡하게 처리한 A 주임에게 ‘주의’ 처분하시기 바랍니다.(주의)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 지역제한 경쟁입찰제도의 현장실사 점검양식 재정비

관 계 부 서 ○○본부 ㉠㉠처 □□실 □□팀

내 용

▲▲단(現 ▲▲처)은 ××××. 1. 22. 공문 구매(구)×××××-××× 「지역 제한경쟁입찰제도 개선시행 알림」을 통해 ××××. 1. 24. 입찰 공고분부터 4개 원전 시군/읍면동 지역제한 입찰건에 대해서 낙찰예정자를 대상으로 현장실사를 이행하여 낙찰예정자의 주된 영업소가 실제 소재하는지 여부를 확인 후에 낙찰자로 선정하도록 하였다.

그러나, ○○본부 □□팀에서는 ‘지역제한 현장실사 점검표’를 만들어 사용하고 있는데 점검내용이 ‘사무공간, 근무인력, 업무설비’의 적격여부만 확인할 뿐 구체적인 가이드라인이 없는 실정으로 형식적인 점검에 그치고 있다.

조치할 사항 ○○본부장은 지역제한경쟁입찰제도의 현장실사 내실화를 위해 점검양식을 재정비하여 운영하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 담합징후 4건에 대하여 ‘담합징후모니터링 시스템’ 보완개발 후 검증의뢰

관 계 부 서 △△실 △△팀

내 용

우리회사 입찰공고번호 제U××-×××-××호의 경우, 2차례의 유찰로 인하여 지역을 확대[△△군 △△읍, ▣▣면, ▢▢면(××××. 9. 5. 입찰공고)→ △△군(2017. 9. 12. 입찰공고) → ▢▢도(××××. 9. 18. 입찰공고)]하여 공고하였으며, 당초 예비가격기초금액은 43,368,480원(부가세 포함)으로 변동 없이 3차례 모두 동일 금액을 적용하였다. 본 건에 입찰한 2개사 중 D는 75,812,000원을 투찰하였는데, 해당 투찰금액은 예비가격기초금액에 터무니 없이 높은 금액으로 입찰참가 의지를 전혀 찾아볼 수 없다. 또한, 나머지 입찰사인 E는 38,494,500원을 투찰하여 예정가격 대비 88.46%로 낙찰자로 선정되었다.

위와 비슷한 계약형태로 입찰공고번호 제U××-×××-××호는 △△군 읍면동으로 지역제한하고 예비가격기초금액은 33,146,350원(VAT포함)으로, 입찰 3개사 중 F는 34,397,000원, G는 34,540,000원으로 예정가격을 초과하였고 H는 32,802,000원 투찰하여 예정가격 대비 99.64%로 낙찰자로 선정되었다. 그리고, 3

개 입찰사 중 H와 G는 부부가 각각 운영하는 회사로 확인되었다.

그리고, 간이입찰로 공고하여 2개 회사만 입찰에 참여하여 높은 낙찰률로 계약한 건으로는 아래의 표와 같으며, “경쟁입찰임에도 입찰사간 투찰금액이 차이가 별로 없다”라는 점에서 담합의 의심이 예상되는 부분이다.

【표3】 2개 회사만 입찰참가로 高 낙찰률 계약 건

입찰공고번호	입찰사	투찰금액 (부가세 포함)	낙찰률
U××××××	I(계약자)	12,083,500원	98.18%
	J	12,206,700원	99.18%
U××××××	K(계약자)	32,340,000원	94.51%
	L	33,512,600원	97.93%

조치할 사항 △△장은 ▲▲처에서 운용중인 ‘담합징후모니터링시스템’의 보완개발이 완료(××××. 8. 예정)되면, 본 건 담합징후가 의심되는 4건에 대하여 ▲▲처에 담합에 대한 검증을 의뢰하시기 바랍니다.(통보)